

기초조사표(조정신청서용 - 피신청인)

※ 이 표는 상대방에게 송달되지 않고, 조정 또는 심판 진행 시 조기 개입을 위한 참고자료이오니 해당란에 표시하시고, 아시는 범위 내에서 가능한 한 자세히 기재하여 주시기 바랍니다.

사건번호	이름	생년월일	성별	학력	직업

기 본 분 류 항 목	완벽 합의	협의 중	완전 대립
■ 신청인과 이혼에 합의하였다.			
■ 신청인과 위자료, 재산분할 등 금전문제에 대해 합의하였다.			
■ 신청인과 자녀양육(친권 및 양육자 지정, 면접교섭, 양육비 등) 사항에 대해 합의하였다.			

I 기본 정보

1. 신청인이 청구한 내용에 대해, 이전에 조정이나 심판을 받은 적이 있습니까?
☐ 있다(법원명·사건번호: _____) ☐ 없다
2. 현재 본 사건 외에 신청인을 상대로 진행 중인 소송이 있습니까?(사전처분 포함)
☐ 있다(_____건, 법원명·사건번호: _____) ☐ 없다
3. 신청인이 조정신청을 한 사실을 사전에 알고 있었습니까?
☐ 전혀 몰랐다.
☐ 신청인이 이혼을 요구한 적이 있으나 조정신청을 한 것은 몰랐다.
☐ 신청인이 말하여 알고 있었다.
☐ 기타(_____)
4. 신청인의 이 사건 신청에 대해 어떻게 생각하십니까?
☐ 신청인의 청구를 (☐ 전부 ☐ 일부) 인정한다.
☐ 신청인이 주장하는 이혼사유는 인정하지만, 이혼을 원치 않는다.
☐ 이혼에는 동의하지만 ☐ 신청인이 주장하는 이혼사유를 인정할 수 없다.
☐ 자녀양육(친권·양육권, 면접교섭, 양육비)에 대해 동의할 수 없다.
☐ 금전적인 청구(위자료·재산분할)에 대해 동의할 수 없다.
☐ 신청인이 주장하는 이혼사유를 인정할 수 없어 이혼에 동의하지 않는다.
5. 현재 신청인과 어떻게 지내고 있습니까?
☐ 함께 살고 있다. ☐ 함께 살지만 각방 생활을 한다.
☐ 함께 살지만 집에 가끔 들어온다. ☐ 별거 중이다.
6. 현재 피신청인의 이혼의사는 어느 정도입니까?(이혼의사가 없으면 0, 확고하면 100)
(_____%)
7. 이 사건 신청 이전에 신청인과 대화나 협의를 한 적이 있습니까?
☐ 있다(그 결과는 _____) ☐ 없다

☐ 없다(그 이유는 _____)
8. 신청인이 법원에서 폭력행사를 할 우려가 있습니까? ☐ 있다 ☐ 없다 ☐ 신청인은 법원 직원 등이 있는 곳에서 (□ 폭력을 행사할 것이다 □ 폭력을 행사하지 않을 것이다)라고 생각한다. ☐ 신청인은 (□ 흉기 등을 사용한 폭력 행사 □ 욕설, 협박 등 언어폭력 □ 자해행위)의 위험성이 있다. ☐ 기타(_____)
9. 신청인이 가정폭력을 행사한 적이 있습니까? 있다면, 해당란에 표시하세요.(복수응답 가능) ☐ 있다 ☐ 없다(☞ 11번 문항으로) ☐ 경미한 폭행 ¹⁾ □ 중한 폭행 ²⁾ □ 심한 욕설이나 모욕 ☐ 신청인의 폭행으로 상처를 입어 치료받은 적이 있다(_____ 년경). ☐ 가정폭력으로 경찰에 신고한 적이 있다(_____ 년경). ☐ 가정폭력으로 신청인이 형사 처벌이나 공적인 제재를 받은 적이 있다(_____ 년경).
10. 신청인이 가정폭력을 행사한 적이 있다면, 그 대상은 누구였습니까?(복수응답 가능) ☐ 배우자 ☐ 자녀 ☐ 피신청인의 부모 또는 형제 ☐ 기타(_____) ☐ 해당 사항 없음
11. 신청인에게 다음과 같은 문제가 있습니까?(복수응답 가능) ☐ 음주 및 주사 □ 알코올중독 □ 마약 복용 □ 기타 약물남용 및 중독 □ 해당 사항 없음
12. 앞으로 본 사건이 어떻게 진행되기를 원하십니까?(복수응답 가능) ☐ 신청인과 적극적인 조율이나 조정을 통해 사건을 조속히 해결하기를 바란다. ☐ 다소 시간이 걸리더라도 재판을 통해 억울한 심정을 충분히 해소하기를 바란다. ☐ 부부상담 및 치료를 통해 문제해결에 도움을 받기를 바란다. ☐ 이혼과 관련된 자녀문제해결에 도움을 받기를 바란다. ☐ 기타(_____)

☞ 미성년 자녀가 없는 경우 Ⅲ. 재산사항으로 이동하여 주시기 바랍니다.

Ⅱ 양 육 사 항
13. 친권 및 양육권에 대해 신청인과 합의하였습니까? ☐ 합의하였다. ☐ 합의하지 못하였다.(그 이유는 _____)
14. 이혼조정신청으로 오기 전까지 누가 주로 자녀를 양육하였습니까? ☐ 신청인 ☐ 피신청인 ☐ 기타(_____)
15. 그동안 자녀가 정기적으로 병원검진을 받거나 치료를 필요로 할 때 누가 주로 데리고 다녔습니까?

1) 예컨대, 물건을 집어던지는 행위, 어깨나 목 등을 움켜잡는 행위, 손바닥으로 뺨이나 신체를 툭툭 때리는 행위 등
 2) 예컨대, 목을 조르는 행위, 칼이나 흉기 등으로 위협하거나 다치게 하는 행위, 도구나 몽둥이를 이용하여 때리는 행위, 사정없이 마구 때리는 행위 등

☐ 신청인 ☐ 피신청인 ☐ 기타()
16. 그동안 자녀의 학교생활이나 학습적인 부분을 누가 주로 도왔습니까? (예: 체협활동, 학부모상담, 숙제, 시험 등) ☐ 신청인 ☐ 피신청인 ☐ 기타()
17. 현재 자녀가 누구와 함께 생활하고 있습니까? ☐ 신청인 ☐ 피신청인 ☐ 기타()
18. 현재 자녀와 함께 살고 있지 않다면, 자녀와의 면접교섭은 어떻게 하고 있습니까? ☐ 쌍방 협의하여 자유롭게 만나고 있다. ☐ 정기적으로 월 회 만나고 있다. ☐ 면접교섭을 하기로 약속했으나 (☐ 신청인의 방해로 ☐ 자녀의 거부로) 지켜지지 않는다. ☐ 면접교섭에 대해 협의한 사항이 없다(그 이유는). ☐ 기타()
19. 자녀의 양육비가 지급되고 있습니까? ☐ 이혼조정신청 전과 다름없이 지급되고 있다(지급되는 양육비 평균 금액: 월 원). ☐ 부정기적으로 지급되고 있다(지급되는 양육비 평균 금액: 월 원). ☐ 년 월부터 전혀 지급되지 않고 있다. ☐ 기타()
20. 신청인과 피신청인의 주거상황에 대해 기재하여 주시기 바랍니다. ☒ 신청인 ☐ 자택 ☐ 임대(보증금 원/월세 원) ☐ 본가 ☐ 기타() ☒ 피신청인 ☐ 자택 ☐ 임대(보증금 원/월세 원) ☐ 본가 ☐ 기타()
21. 공공기관이나 친족으로부터 도움을 받고 있습니까? ☒ 신청인 ☐ 받고 있다 → ☐ 로부터 를 지급·보조받고 있다. ☐ 받고 있지 않다. ☒ 피신청인 ☐ 받고 있다 → ☐ 로부터 를 지급·보조받고 있다. ☐ 받고 있지 않다.
22. 현재 신청인이 양육하는 경우, 자녀에 대해 걱정되는 부분이 있습니까? ☐ 있다(아래 해당 항목에 표시) ☐ 없다 ☐ 자녀의 식사, 위생, 생활습관 등이 걱정된다. ☐ 자녀의 학업 및 학습적인 부분이 걱정된다. ☐ 자녀가 장시간 혼자 있는 것이 걱정된다. ☐ 술이나 약물복용으로 자녀를 제대로 돌보지 않는 것이 걱정된다. ☐ 자녀가 폭언 및 폭력에 노출되는 것이 걱정된다. ☐ 기타()
23. 현재 피신청인이 양육하는 경우, 신청인이 자녀를 강제로 데려갈 것이라는 우려가 있습니까? ☐ 있다(아래 해당 항목에 표시) ☐ 없다 ☐ 자녀와 단둘이 있을 경우 강제로 데려갈 우려가 있다(그 이유는). ☐ 법원 직원 등이 있는 곳에서도 강제로 데려갈 우려가 있다. ☐ 자녀를 강제로 데려가려고 시도한 적이 있다(년 월경). ☐ 기타()
24. 현재 자녀가 부모의 이혼문제로 어려움을 겪고 있다고 생각하십니까? ☐ 그렇다(아래 해당 항목에 표시) ☐ 그렇지 않다 ☐ 말수가 적어짐 ☐ 대화 기피 ☐ 학교생활에 어려움 ☐ 학업성적 저하 ☐ 우울 증상

☐ 공격적 행동 ☐ 청소년비행 ☐ 자살 시도 ☐ 가출 ☐ 기타 ()

☞ 위자료 및 재산에 관한 청구가 없는 경우 IV. 기타 항목으로 이동하여 주시기 바랍니다.

III 재 산 사 항

25. 신청인의 위자료 청구에 대한 의견

- ☐ 신청인이 청구한 금액의 (☐ 전부 ☐ 일부)를 지급할 생각이다.
☐ 오히려 피신청인이 위자료를 받아야 한다.
☐ 다른 협의사항이 원만하게 합의된다면 청구하지 않을 생각이다.
☐ 기타()

26. 신청인과 재산분할에 관한 합의가 이루어졌습니까?

- ☐ 합의하였다.
☐ 합의하지 못하였다(그 이유는).

27. 현재 생활비가 지급되고 있습니까?

- ☐ 정기적으로 지급되고 있다(지급되는 생활비 평균 금액: 월 원).
☐ 부정기적으로 지급되고 있다(지급되는 생활비 평균 금액: 월 원).
☐ 년 월부터 지급되지 않고 있다.
☐ 기타()

IV 기 타

28. 현재 본 소송과 관련하여 긴박한 사정이나 위기상황이 있습니까?

- ☐ 있다(구체적으로)
☐ 없다

29. 가정문제의 해결을 위해 법원에서 어떤 도움을 받기를 원하십니까?(복수응답 가능)

- ☐ 보호나 원조 제공 → ☐ 유관기관 연계 ☐ 쉼터 연계 ☐ 기타()
☐ 사실조사 → ☐ 파탄 원인 ☐ 양육 환경 ☐ 재산 형성 과정 ☐ 기타()
☐ 자녀양육에 관한 안내(부모교육)
☐ 전문가와의 상담 → ☐ 부부상담 ☐ 자녀상담 ☐ 가족상담 ☐ 기타()
☐ 심리치료(심리치료 대상자:)
☐ 기타()

30. 심판 중 임시적 조치가 필요하다고 생각하십니까? 필요하다면, 어떤 부분입니까?

- ☐ 임시적 조치는 필요 없다.
☐ 신청인의 접근금지 결정(이유:)
☐ 자녀와 면접교섭 권고 또는 결정(이유:)
☐ 양육비 지급 권고 또는 결정(이유:)
☐ 기타()

31. 마지막으로, 판사 및 조정위원회에 전달되기 원하는 사항이 있으면 기재하여 주시기 바랍니다.

◆ 미성년 자녀가 있는 경우 자녀양육 안내³⁾를 미리 받아야 절차가 신속하게 진행됩니다. ◆

– 5 –